重庆北碚四汇运输有限公司
“1·9”一般物体打击事故调查报告

2024年1月9日16时许，重庆北碚四汇运输有限公司发生一起物体打击事故，造成1人重伤，直接经济损失85万元。

事故发生后，复兴街道立即开展前期事故核查，并请专家进行事故原因调查和分析，应事故双方要求组织调解并于4月23日向区商务委报告。根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）、《重庆市安全生产条例》和《北碚区人民政府关于授权组织调查一般生产安全事故的通知》（北碚府发〔2019〕57号）等有关法律法规之规定，区政府于2024年4月25日授权成立由区政府办公室、区商务委、区应急管理局、区总工会、区公安分局、复兴街道等单位联合组成的“重庆北碚四汇运输有限公司‘1·9’一般物体打击事故调查组”（以下简称“事故调查组”），并邀请区检察院派员参加。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，经过调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和事故防范措施建议。

事故调查组认定：重庆北碚四汇运输有限公司“1·9”一般

物体打击事故是一起因企业违规堆放货物造成的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）涉事企业有关情况

1.重庆四汇运输有限公司（以下简称四汇公司）。法定代表人王*，类型为有限责任公司，统一社会信用代码**，住所为重庆市**，注册资本为壹佰万元整，成立于2020年5月9日，营业期限从2020年5月9日至永久，经营范围为许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：运输设备租赁服务；建筑工程用机械销售；管道运输设备销售；运输货物打包服务；停车场服务；生产性废旧金属回收；再生资源回收（除生产性废旧金属）。

（二）四汇公司场地（事发地）租用情况

1.重庆覃西建材有限公司（以下简称覃西建材公司）于2018年开始向重庆江合煤化（集团）有限公司（以下简称江合煤化公司）租赁了位于重庆市北碚区复兴街道双龙村原江合煤矿工业广场场地（部分），双方签订了《房屋场地租赁协议》，其中规定了双方的安全权利义务。

2.覃西建材公司于2022年，将租用江合煤化公司的场地部分转租给四汇公司，双方签订了《场地租赁协议》，其中规定了双方的安全权利义务。

（三）有关单位安全管理情况

四汇公司于2023年12月底开始在租用的场地内从事废旧电子载带分拣和打包（长110cm、宽70cm、高70cm的，单包重150kg）。打包后的电子载带压缩包靠场地内围墙堆垛，部分堆垛超过围墙高度。该公司未对从事涉及电子载带相关操作的工人进行“三级教育培训”，仅口头提醒安全注意事项，企业没有建立相关作业规程和安全管理制度。该企业管理人员王*进行日常安全检查。覃西建材公司、江合煤化公司按照各自租赁协议，定期对四汇公司场地安全情况进行巡查。

（四）事故发生经过

2024年1月9日16时许，正在四汇公司围墙外侧挖掘野生葛根的北碚区复兴街道居民陈*强，遇四汇公司超围墙高度堆垛的电子载带压缩包向墙外掉落，被砸中。四汇公司管理人员王*在厂区场地内听到围墙外有声响，随即前往查看，发现陈*强在围墙外灌木丛中呻吟，其旁边落有一捆打包好的电子载带压缩包。王*随即叫来工人韩*梅等人共同施救，随后又拨打了110报警电话和120医疗急救电话。复兴派出所民警及120医疗救护车到达现场后，将陈*强送到重庆市第九人民医院抢救。

（五）事故现场情况

接到事故报告后，事故调查组派员携专家组分别于2024年5月24日、27日对事故现场进行了现场勘验。因勘验时距事故发生时较久，事故现场发生较大变化。



事故地点位于四汇公司租赁使用的北碚区复兴街道周家沟煤矿原煤仓围墙外，该围墙沿西南向东北布置，与东南侧约 20m 外的的 G85 银昆高速接近平行。该围墙外侧落差较内侧高，外侧高度约 3.2m，内侧高度约 1.45m。

（六）人员伤亡和直接经济损失

1.该事故共造成 1 人受伤（伤情鉴定正在开展中），伤者陈*强，男，身份证号码为***。目前该伤者已出院，正接受康复治疗。

2.事故直接经济损失约 85 万元，费用主要包括伤者救治费、护理费等。

二、应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，北碚公安分局复兴派出所民警赶往现场处置。同时，复兴街道、医疗急救等相关部门立即派员赶赴现场开展救援。接报后，按照《北碚区人民政府关于授权组织调查一般生产安全事故的通知》（北碚府发〔2019〕57号）之规定，区政府于2024年4月25日授权成立由区政府办公室、区商务委、区应急管理局、区总工会、区公安分局、复兴街道等单位联合组成的“重庆北碚四汇运输有限公司‘1·9’一般物体打击事故调查组”，组织相关人员开展现场勘查、调查取证等工作。复兴街道委托有关专家对事故成因进行了分析，形成了事故成因分析报告。四汇公司积极衔接医疗救治，主动配合事故调查组的调查，如实交代了存在的违法行为。

（二）善后处置情况

目前，伤者已得到有效救治并出院，正接受康复治疗，未造成不良社会影响。

（三）应急处置评估情况

事故发生后，现场工人积极开展救援，复兴街道、公安机关、相关部门和医疗救护机构等单位整体联动，应急处置有序、得当，未引发次生灾害、事故，无社会面舆情。

三、事故发生的原因

（一）直接原因

四汇公司打包后的电子载带压缩包靠墙储存、堆垛，事发时

共叠堆4层，高度超出围墙约1.4m，最上层压缩包受自身和下层压缩包形变影响以及周边环境扰动，歪斜、失稳后向墙外掉落，将正在围墙外侧活动的陈*强砸中，是此处事故的直接原因。其行为不符合《生产过程安全卫生要求总则》（GB / T 12801-2008）第5.8.1.2条a[1]项的规定。

（二）间接原因

四汇公司，企业安全主体责任落实不到位：一是未对从事涉及电子载带打包堆垛的相关操作工人进行“三级”安全教育培训；二是未建立相关作业规程和安全管理制度；三是安全隐患排查不到位，未及时发现打包后的电子载带压缩包储存、堆垛存在基础不牢、失稳、歪斜，堆垛（高约2.8m）超出围墙限制高度，有向墙外倾塌风险，不符合《生产过程安全卫生要求总则》（GB / T 12801-2008）第5.8.1.2条a项的事故隐患。

四、对行业和属地监管部门的调查情况

经调查，未发现行业主管部门、属地监管单位及其他有关单位工作人员存在失职渎职等行为，按照《重庆市安全生产行政责任追究暂行规定》第三十五条第二款：“工作范围内发生生产安全事故，经查实尽职尽责的，应当不予处分。”的规定，建议不予追究行业主管部门、属地监管单位及其工作人员责任。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对事故有关责任人员的处理建议

[1]《生产过程安全卫生要求总则》（GB / T 12801-2008）第5.8.1.2条a项：应保证储存物品的平稳、安全。应标明物品名称、牌号、存入日期和其他注意事项;

王*，男，群众。四汇公司法人、主要负责人，未正确履行企业主要负责人的安全生产职责，违反了《安全生产法》第二十一条第二项、第三项、第五项之规定[2]，对事故发生负有领导责任，建议由区应急管理局依法处理。

（二）对事故有关单位的处理建议

四汇公司。该公司安全生产主体责任落实不到位，存在：一是“三级”安全教育培训不到位，二是未建立相关作业规程和安全管理制度，三是安全隐患排查不到位的问题，其行为违反了《安全生产法》第二十八条第一款[3]、第四条第一款[4]、四十一条第二款[5]之规定。对事故发生负有责任，建议由区应急管理局依法处理。

六、事故主要教训

本次事故暴露出四汇公司安全生产主体责任落实不到位，货物堆垛方式不当，隐患排查不到位，主要负责人安全生产责任履职不到位的问题。

---

[2] 第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：
（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

[3] 第二十八条 第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[4] 第四条 第一款：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[5] 第四十一条 第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

七、事故整改和防范措施建议

按照市委发〔2017〕15号《关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》文件精神，严格落实安全生产“党政同责、一岗双责”要求，压实企业安全工作主体责任，落实企业员工安全工作全员责任制，层层抓落实，形成完整的责任链条，建立完善镇街（村、社区）、重点企业、行业工作机制，以大排查大整治大执法为主线，深化“两重大一突出”专项治理，指导企业加强安全管理工作宣传教育培训和安全管理制度建设工作，实现安全监管责任全落实。

重庆北碚四汇运输有限公司

“1·9”一般物体打击事故调查组

2024年8月14日